

O texto desta Lei não substitui o publicado no Diário Oficial.
LEI Nº 12.612, DE 07.08.96 (D.O. DE 12.08.96)

Define, na forma do Art. [158, Parágrafo Único, II, da Constituição Federal](#), critérios para distribuição da parcela de receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A parcela de 25% (vinte e cinco por cento) oriunda de receita do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, será distribuída com os Municípios cearenses, conforme os seguintes critérios:

~~I — 75% (setenta e cinco por cento) referente ao Valor Adicionado Fiscal — VAF — obtido mediante a aplicação dos índices resultantes da relação percentual entre as médias dos valores adicionados ocorridos em cada Município, e dos valores adicionados totais do Estado, nos dois anos civis imediatamente anteriores;~~

I - 65% (sessenta e cinco por cento) referente ao Valor Adicionado Fiscal - VAF obtido mediante a aplicação dos índices resultantes da relação percentual entre as médias dos valores adicionados ocorridos em cada município e dos valores adicionados totais do Estado, nos 2 (dois) anos civis imediatamente anteriores; [\(Nova redação dada pela Lei n.º 17.320, 22.10.2020\)](#)

~~II — 5% (cinco por cento) conforme relação existente entre a população do Município e a população total do Estado, medida segundo dados fornecidos Pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE; [\(Nova redação dada pel Lei N.º 14.023, de 17.12.07\)](#)~~

~~II — 18% (dezoito por cento) em função do Índice Municipal de Qualidade Educacional de cada município, formado pela taxa de aprovação dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e pela média obtida pelos alunos de 2º e 5º ano da rede municipal em avaliações de aprendizagem.~~

~~II — 18% (dezoito por cento) em função do Índice Municipal de Qualidade Educacional de cada município, formado pela taxa de aprovação dos alunos do ensino fundamental e pela média obtida pelos alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental da rede municipal em avaliações de aprendizagem. [\(Nova redação dada pela Lei n.º 15.922, de 15.12.15\)](#)~~

II - 18% (dezoito por cento) em função de indicadores que, previstos em decreto do Poder Executivo, revelem a melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos; [\(Nova redação dada pela Lei n.º 17.320, 22.10.2020\)](#)

~~III — 12,5% (doze e meio por cento), mediante a relação entre o somatório das despesas realizadas pelo Município na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do Art. 212 da Constituição Federal e do Art. 2º da Lei Nº 7.348/85, e a~~

~~receita municipal proveniente de impostos e transferências constitucionais federais e estaduais, calculada com base em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios; (Nova redação dada pel Lei N.º 14.023, de 17.12.07).~~

~~III – 5% (cinco por cento) em função do Índice Municipal de Qualidade da Saúde de cada município, formado por indicadores de mortalidade infantil.~~

III – 15% (quinze por cento) em função de indicadores de qualidade da saúde a serem definidos em decreto do Poder Executivo; [\(Nova redação dada pela Lei n.º 17.320, 22.10.2020\).](#)

~~IV – 7,5% (sete e meio por cento) correspondente a quota a ser distribuída equitativamente para todos os Municípios. (Nova redação dada pel Lei N.º 14.023, de 17.12.07).~~

~~IV – 2% (dois por cento) em função do Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente de cada município, formado por indicadores de boa gestão ambiental, estipulados a cada 2 (dois) anos pelo órgão estadual competente em comum acordo com as entidades representativas dos municípios.~~

IV – 2% (dois por cento) em função do Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente de cada município, formado por indicadores de boa gestão ambiental, estipulados a cada 2 (dois) anos pelo órgão estadual competente em comum acordo com as entidades representativas dos municípios. [\(Nova redação dada pela Lei n.º 17.320, 22.10.2020\).](#)

~~§ 1º – A Secretaria da Fazenda do Estado fará publicar, até o dia 30 de junho de cada ano, os índices de que tratam os Incisos I a IV deste Artigo. (Nova redação dada pel Lei N.º 14.023, de 17.12.07).~~

§ 1º O cálculo do Índice Municipal de Qualidade da Educação, do Índice Municipal de Qualidade da Saúde e do Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente de cada município será realizado, anualmente, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, que os fará publicar até o dia 31 de agosto de cada ano para efeitos de distribuição dos recursos referentes ao ano seguinte.

~~§ 2º – Excepcionalmente, em relação ao exercício de 1997, as publicações a que se referem os Incisos II, III e IV deste Artigo serão feitas até o dia 31 de outubro de 1996. (Nova redação dada pel Lei N.º 14.023, de 17.12.07).~~

§ 2º O cálculo do Índice Municipal de Qualidade da Educação, do Índice Municipal de Qualidade da Saúde terá por base os dados relativos aos 2 (dois) anos civis imediatamente anteriores.

Art. 2º - As parcelas de que trata o Artigo anterior, devidas a cada Município, serão creditadas em conta especial aberta em estabelecimento oficial de crédito.

Art. 3º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a baixar os atos regulamentares necessários à execução desta Lei.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, especificamente o Artigo 1º, da [Lei Nº 12.172, de 24 de setembro de 1993](#), esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos financeiros, a partir de 1º de janeiro de 1997.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 07 de agosto de 1996.

TASSO RIBEIRO JEREISSATI

EDNILTON GOMES DE SOÁREZ